REGLAMENTO DE CONSULTORIO JURÍDICO
POPAYÁN Y SANTANDER DE QUILICHAO

La Dirección y el Comité Curricular del programa de Derecho de la Fundación Universitaria de Popayán en uso de sus facultades expide las siguientes disposiciones que tienen como finalidad reorganizar el Consultorio Jurídico y reformar su reglamento interno.

CONSIDERACIONES

Mediante la resolución 1319 del 6 de marzo de 2014 la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura aprobó el funcionamiento del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Fundación Universitaria de Popayán, el cual constituye la materialización de la función social de la abogacía, atiende al criterio diferenciador del programa y a las funciones sustantivas de la institución.

Teniendo en cuenta el compromiso de la Fundación Universitaria de Popayán con la mejora continua de la calidad educativa, la investigación y la proyección social; así como el fortalecimiento de las competencias de los estudiantes que integran el Consultorio Jurídico se ha previsto la modificación de la estructura del mismo mediante la adopción de la propuesta pedagógica de clínica jurídica.

La estrategia de clínica jurídica consiste en una combinación de conocimientos teóricos con ejercicios de praxis del quehacer jurídico. Tiene como objetivo lograr una adecuada comprensión de los hechos que fijan un litigio, de las estrategias procesales y sustanciales en la representación de los intereses de la parte correspondiente y de la intervención adecuada ante los Despachos Judiciales y de otras instituciones según las competencias fijadas con el fin de mejorar continuamente la calidad formativa del programa de Derecho y la pertinencia de la actuación del futuro abogado.

Las características del método clínico de formación implican asumir:

1. El ejercicio reflexivo de los futuros abogados, sobre la responsabilidad social de su profesión y la comprensión del Derecho social, su incidencia e importancia dentro de un Estado Social de Derecho.
2. La enseñanza surge de la práctica con casos reales e incluso hipotéticos que estimulen el estudio del Derecho y les permita a los estudiantes la comprensión de la complejidad del ejercicio de la abogacía.
3. El estudio de casos implica la participación activa de los estudiantes.
4. El asesor docente es un facilitador del análisis y discusión de los casos llevando a los estudiantes al encuentro de interpretaciones y medios para su resolución.

5. El mejoramiento de las habilidades investigativas de los estudiantes, mediante la formulación de problemas jurídicos, hipótesis, objetivos de la resolución de los casos, recolección de fuentes de información, medios o estrategias de litigio.
6. El mejoramiento de las habilidades de expresión oral y escrita, no solo para el escenario jurídico, sino también en la interacción con comunidades.
7. La comprensión de la responsabilidad social del abogado al tramitar casos en los que se encuentren involucradas personas de escasos recursos económicos y con dificultades de acceso a la justicia.
8. El fomento de la cultura de la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación.
9. Un continuo proceso de mejoramiento, control y supervisión por parte de los docentes y directivos del Consultorio Jurídico.

Para lograr el propósito de formación, los estudiantes aprenderán a conocer las herramientas prácticas requeridas y tendrán la capacidad de proyectar diversos actos judiciales que sean necesarios en cada una de las áreas en que se desarrollen las clínicas. Igualmente se desarrollarán estrategias especiales que propicien la presencia de los estudiantes en distintas comunidades con el fin de brindar mayor atención y cubrimiento de los servicios de asistencia jurídica a las personas de escasos recursos económicos, en situación de vulnerabilidad y exclusión social.

Las clínicas jurídicas buscan que el estudiante adquiera competencias en:

1. La comprensión y el manejo hermenéutico del problema o problemas jurídicos que se le planteen y sus alternativas de solución, en las distintas ramas del Derecho.
2. La adecuada proposición de soluciones de conflictos.
3. La intervención en las diligencias judiciales.
4. La elaboración de contratos.
5. La proyección de liquidaciones laborales.
6. La elaboración de Derechos de petición y su respuesta.
7. La elaboración de conceptos.
8. La elaboración de acciones constitucionales de tutela, su contestación y del trámite de su cumplimiento.
9. La elaboración de los recursos de ley.
10. Las demás actuaciones que se deben surtir dentro de los procedimientos establecidos en la ley para cada área del Derecho y que generen impacto en la comunidad.

En consecuencia, es tarea fundamental del proceso educativo consistente en clases, cursos de actualización, consulta de textos, jurisprudencia y doctrina, entender que se requiere además del conocimiento obtenido principalmente mediante la observación, la experimentación y la combinación de razonamientos, la

comprensión de la relación entre la investigación, como proceso de producción de conocimiento y la acción que implica una modificación intencional de las realidades.

En virtud de lo anterior y con el objeto de adecuar la estructura del Consultorio Jurídico a la propuesta pedagógica de clínica jurídica se evidencia la necesidad de modificar el reglamento interno y emitir las siguientes disposiciones.

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Definición. El Consultorio Jurídico de la Fundación Universitaria de Popayán, es una dependencia administrativa y docente del programa de Derecho. Se constituye como un espacio de formación teórico, investigativo y practico; previsto dentro del plan de estudios para los estudiantes de Derecho que cursen los últimos tres semestres de la carrera.

Artículo 2.- Visión. El Consultorio Jurídico de la Fundación Universitaria de Popayán beberá ser reconocido como una dependencia líder en la formación de abogados con idoneidad profesional, sentido ético, moral y conciencia de la responsabilidad social que debe regir todas las actuaciones que adelanten.

Artículo 3.- Misión. El Consultorio Jurídico de la Fundación Universitaria de Popayán tiene como misión fortalecer, a través de la teoría, la práctica y la investigación, los conocimientos jurídicos que han adquirido los estudiantes de Derecho con el fin de servir a la comunidad prestando un servicio social de carácter gratuito, con calidad y atención humana a personas de escasos recursos económicos que requieran de acompañamiento jurídico en las áreas de Derecho Púbico, Privado, Penal y Laboral, dentro de las competencias que autoriza la ley y en cumplimiento de los principios de igualdad y el acceso a la justicia.

Artículo 4.- Alcance del reglamento. El presente reglamento aplica para la dirección, secretaría, docentes asesores, auxiliares administrativos, estudiantes debidamente inscritos, usuarios y demás personas que tengan relación con la actividad misional del Consultorio Jurídico de la Fundación Universitaria de Popayán y de la extensión ubicada en Santander de Quilichao.

TÍTULO II
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA

Artículo 5.- Estructura Administrativa. El Consultorio Jurídico de la Fundación Universitaria de Popayán estará conformado por:

a. El Comité Asesor.
b. El director o directora del Consultorio Jurídico.
c. El secretario o secretaría del Consultorio Jurídico.

d. Un auxiliar administrativo.
e. Cuatro salas de consulta para las áreas de Derecho Público, Privado, Penal y Laboral.
f. Un número de docentes asesores – de profesión abogados – para cada una de las salas de consulta, según lo determine el director del programa de Derecho.
g. Los estudiantes debidamente matriculados que se encuentren cursando los tres (3) últimos semestres de Derecho.

Parágrafo único. El personal que conforma el Consultorio Jurídico depende directamente de su director y este a su vez del director y/o subdirector del Programa de Derecho, sin perjuicio de las funciones que estatutariamente atañen a la Vicerrectoría Académica.

CAPÍTULO I
DEL COMITÉ ASESOR

Artículo 6.- Del Comité Asesor. Es un órgano dependiente del Consultorio Jurídico, que tiene como función principal asesorar en la adopción y realización de políticas, estrategias y decisiones encaminadas al cumplimiento de su objeto misional.

Artículo 7.- Composición. El Comité Asesor está integrado por:

a. El director del Consultorio Jurídico, quien lo preside.
b. El director y/o el subdirector del programa de Derecho.
c. Cuatro docentes representantes de cada una de las salas de consulta.
d. El secretario o secretaria del Consultorio Jurídico.
e. El auxiliar administrativo.

Artículo 8.- Funciones.

a. Emitir conceptos sobre los asuntos puestos a su consideración por parte de la dirección del Consultorio Jurídico y de la dirección y/o subdirección de programa.
b. Establecer los temas que se desarrollarán en las clínicas jurídicas, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes factores:
- Consultas frecuentes por parte de los usuarios.
- Experiencia de los docentes en materia de litigios.
- Temas de relevancia para el campo del derecho que se elijan de común acuerdo por el cuerpo docente y las directivas del programa de Derecho.

Esta actividad deberá realizarse dentro de la primera semana de cada periodo académico por iniciativa del director del Consultorio Jurídico, quien

levantará un acta para el efecto, en la cual constará la decisión adoptada por los participantes.

c. Establecer los temas objeto del ejercicio investigativo cuando haya estudiantes que no realicen la práctica en entidades y designar a los docentes asesores del Consultorio Jurídico que guiarán a los estudiantes en esta actividad.

d. Verificar los avances en las diferentes actividades del Consultorio Jurídico establecidas en el plan de acción y en el cronograma y establecer planes de mejora.

e. Presentar propuestas de solución ante peticiones, quejas, reclamos, denuncias y felicitaciones planteados por los docentes, estudiantes, usuarios del Consultorio Jurídico y demás personas que intervienen en el cumplimiento del objetivo misional del mismo, cuando la dirección o subdirección del programa así lo soliciten.

f. Cumplir y hacer cumplir este reglamento.

g. Las demás que le asigne el presente reglamento, la dirección del Consultorio Jurídico y la dirección y/o subdirección del programa.

Artículo 8.- Funcionamiento. El Comité Asesor deberá reunirse de forma ordinaria, al menos tres veces durante el semestre académico, previa convocatoria realizada por la Dirección del Consultorio Jurídico al menos ocho (8) días hábiles antes de su realización.

El Comité Asesor podrá reunirse de forma extraordinaria cuando la dirección del Consultorio Jurídico y la dirección y/o subdirección del programa así lo requieran.

Parágrafo único.- Cuando así lo estime pertinente podrá invitarse a otros docentes, directivos y/o funcionarios administrativos de la Fundación Universitaria de Popayán, considerando las especialidades que en algún caso se requieran.

CAPÍTULO II
DE LA DIRECCIÓN DEL CONSULTORIO JURÍDICO

Artículo 9.- La Dirección del Consultorio Jurídico. Es la dependencia encargada de orientar al Consultorio Jurídico hacia el logro de su objetivo misional y del cumplimiento de los planes de acción. Se encuentra a cargo de un director y depende de la Dirección y/o Subdirección del Programa.

Artículo 10.- Requisitos para ser director del Consultorio Jurídico.

a. Ser abogado titulado.

b. Ser docente del programa de Derecho de la Fundación Universitaria de Popayán.

c. Tener experiencia en docencia universitaria o práctica profesional no inferior a cinco (5) años.
d. No tener antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales o del ejercicio de la profesión.

Artículo 11.- Designación. La designación del director del Consultorio Jurídico se realizará conforme al procedimiento de convocatoria y selección de empleados que tenga prevista la institución.

Artículo 12.- Funciones del director.

1. Funciones generales:

a. Presentar un plan de acción de las actividades a desarrollar en el Consultorio Jurídico ante el director y/o subdirector del Programa de Derecho, durante la primera semana de cada semestre; el cual deberá incluir las brigadas jurídicas y las capacitaciones a comunidades para el periodo respectivo y otras acciones que tengan impacto en la comunidad.
b. Presentar estrategias para evaluar y medir el impacto social de las actividades realizadas en el Consultorio Jurídico, previo concepto del Comité Asesor, para su respectiva aprobación por el director o subdirector del Programa.
c. Atender peticiones, quejas, reclamos, denuncias y felicitaciones planteados por los docentes, estudiantes, usuarios del Consultorio Jurídico y demás personas que intervienen en el cumplimiento del objetivo misional del mismo, para lo cual podrá solicitar concepto al Comité Asesor.
d. Establecer de manera acordada con los docentes asesores del Consultorio Jurídico, quienes van a hacer parte del Comité Asesor. Para el efecto, se deberá escoger un docente por cada sala de consulta.
e. Establecer al inicio de cada semestre las fechas y la hora en las cuales se van a realizar las reuniones del Comité Asesor del Consultorio Jurídico.
f. Presentar informes mensuales ante la dirección y/o subdirección del programa de las diferentes actuaciones adelantadas en el Consultorio Jurídico, conforme al plan de acción; incluyendo las cifras de las asesorías brindadas por los estudiantes y docentes durante el respectivo mes. Se deberán anexar las evidencias correspondientes.
g. Notificar a los estudiantes las notas obtenidas y resolver las solicitudes de revisión de las mismas, las cuales deberán responderse dentro de los 5 días siguientes a la presentación de la petición de revisión. Para la revisión de notas podrá convocar al Comité Asesor.
h. Supervisar las actuaciones adelantadas por la secretaria, el auxiliar administrativo, el monitor, los docentes y los estudiantes del Consultorio Jurídico.

i. Expedir las autorizaciones y demás documentos necesarios para el desempeño de las actuaciones jurídicas que deban adelantar los estudiantes ante las diferentes entidades.
j. Expedir el paz y salvo del Consultorio Jurídico una vez el estudiante haya culminado y aprobado las asignaturas correspondientes.
k. Diseñar y coordinar las estrategias de socialización del presente reglamento.

2. En relación con las clínicas jurídicas.

a. Citar dentro de la primera semana del periodo académico a una reunión de inducción con los estudiantes y en ella deberá explicarles todo aquello relacionado con las clínicas jurídicas. Además, deberá realizar la conformación de los grupos y la distribución de los mismos en las diferentes áreas, lo cual deberá quedar consignado dentro del respectivo formato institucional.
b. Establecer de manera acordada con el Comité Asesor los temas que se desarrollarán en las clínicas jurídicas.
c. Establecer el cronograma de los talleres de clínica jurídica de acuerdo con los criterios establecidos en el reglamento del Consultorio Jurídico y en el respectivo formato institucional, con la asignación de los docentes que se encargaran de llevarlos a cabo, especificando fechas y horario. Este cronograma deberá realizarse dentro de la primera semana de cada periodo académico y presentarse ante la dirección y/o subdirección del programa, quienes podrán solicitar ajustes al mismo.
d. Llevar un registro de asistencia de los docentes a los talleres programados, en el respectivo formato institucional.
e. Llevar un registro de las notas asignadas a los estudiantes en cada uno de los talleres desarrollados en el periodo académico, en el respectivo formato institucional. Así mismo, estará encargado de realizar el reporte de las notas en el sistema dispuesto por la institución.

3. En relación con las prácticas jurídicas en entidades públicas y privadas.

a. Gestionar, hacer seguimiento y liquidar los convenios y alianzas interinstitucionales para la realización de las practicas académicas de los estudiantes del Consultorio Jurídico.
b. Citar dentro de la primera semana del periodo académico a una reunión de inducción con los estudiantes y en ella deberá realizar su registro y distribución en las entidades que tengan convenio suscrito con la institución para tal fin.
c. Llevar un registro de las afiliaciones a Administradoras de Riesgos Laborales de los estudiantes que realicen prácticas en entidades en el respectivo formato.

d. La dirección del Consultorio Jurídico deberá evaluar las razones expuestas por los estudiantes para solicitar el cambio de entidad en la cual realiza la práctica, para lo cual deberá exigir prueba sumaria que justifique dicho cambio; en caso de que no haya una justa causa que lo sustente, no se autorizará el mismo. Con el fin de resolver estas peticiones podrá solicitar un concepto del Comité Asesor.

e. Realizar en el formato institucional designado el registro de los estudiantes que por razones laborales u otra causa debidamente justificada no pueden llevar a cabo la práctica en entidades y que, por lo tanto, deberán desarrollar las actividades de investigación, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento estudiantil.

f. Realizar en el respectivo formato institucional la designación de los docentes asesores del Consultorio Jurídico que se encargarán de liderar las actividades de investigación de los estudiantes, lo cual se deberá hacer dentro de la primera semana de cada periodo académico.

g. Elaborar una base de datos de los funcionarios de las entidades en las cuales se estén realizando las prácticas, y que tengan a su cargo la supervisión de la práctica de los estudiantes del Consultorio Jurídico con los datos de contacto, cargo y área de la institución. Así mismo, deberá alimentar y actualizar la base de datos de manera constante.

h. Acordar con los funcionarios de las entidades en las cuales se estén realizando las prácticas y que tengan a su cargo la supervisión de los estudiantes del Consultorio Jurídico, un mecanismo conjunto de seguimiento, estableciendo fechas de entrega, así como de la certificación del cumplimiento de las horas y las funciones asignadas a los estudiantes.

i. Es función de la dirección del Consultorio Jurídico realizar el seguimiento del desempeño de los estudiantes en las entidades donde estén realizando las prácticas. Para ello, deberá apoyarse en los docentes asesores del Consultorio Jurídico que sean designados para la revisión de las actuaciones de los estudiantes en las prácticas.

j. Llevar el registro de los grupos de estudiantes que se encargarán de desarrollar el ejercicio investigativo a través de las líneas jurisprudenciales u otras actividades de carácter investigativo establecidas por el Comité Asesor del Consultorio Jurídico. Esta función se desarrollará en una reunión de inducción de los estudiantes que debe realizar la dirección del Consultorio Jurídico con aquellos que justificaron debidamente la imposibilidad de llevar a cabo la práctica en entidades, la cual se debe llevar a cabo antes de la tercera semana del semestre académico y en ella se distribuirán los temas escogidos, así como el cronograma de reuniones con los docentes guías para verificar avances y resolver dudas.

k. Llevar el registro de aquellos estudiantes que opten por el ejercicio investigativo de manera voluntaria en vez de la práctica en entidades y que hayan sido autorizados por el director y/o subdirector del programa.

4. En relación con la asesoría jurídica a usuarios.

- **a.** Vigilar porque se cumpla con el procedimiento establecido en el reglamento del Consultorio Jurídico para la recepción del caso, así como su desarrollo de acuerdo con las actuaciones jurídicas que deban surtirse.
- **b.** Verificar las razones por las cuales se da el aplazamiento de la cita inicial en la cual el estudiante brindará al usuario el concepto de las actuaciones jurídicas que se deben adelantar, y si se encuentran justificadas según los casos establecidos en el reglamento, aprobar dicho aplazamiento. Así mismo, establecerá de manera conjunta con el estudiante y según el caso, la nueva fecha de la cita inicial, la cual no se puede aplazar la cita inicial más de dos (2) veces.
- **c.** Cuando el estudiante sea un servidor público, dada la imposibilidad legal de adelantar trámites procesales, la dirección del Consultorio Jurídico deberá asignar otras funciones de naturaleza jurídica al estudiante, previa comprobación de la imposibilidad citada.
- **d.** Es competencia de la dirección del Consultorio Jurídico establecer fechas límites para realizar las sustituciones, de conformidad con lo establecido en el reglamento.
- **e.** Reportar las notas de los estudiantes del Consultorio Jurídico III en la plataforma institucional.

5. Funciones relacionadas con la proyección social

- **a.** La dirección del Consultorio Jurídico deberá velar por el cumplimiento del plan de brigadas jurídicas, capacitaciones a comunidades y otras acciones relacionadas que tengan impacto en la comunidad.
- **a.** La dirección del Consultorio Jurídico deberá coordinar la planeación y ejecución de actividades de impacto sobre la comunidad con el coordinador de proyección social.
- **b.** Es función de la dirección del Consultorio Jurídico guardar evidencias de las anteriores actividades.

Artículo 13-. Asunción de funciones del director del Consultorio Jurídico. El director o el subdirector del programa de Derecho asumirán las funciones contempladas en las anteriores disposiciones cuando por cualquier razón falte el director de Consultorio Jurídico o cuando por motivos extraordinarios definidos por el director de programa se requiera reasignar las mismas.

CAPÍTULO III
DE LA SECRETARÍA DEL CONSULTORIO JURÍDICO

Artículo 14.- La Secretaria del Consultorio Jurídico. Es la dependencia que brinda apoyo para el cumplimiento de las actividades misionales del Consultorio

Jurídico. Se encuentra a cargo de un secretario o secretaria, quien depende del director del Consultorio Jurídico.

Artículo 15.- Requisitos y designación. Los requisitos para ejercer el cargo y la designación se sujetarán a lo previsto por la institución para la convocatoria y selección de empleados.

Artículo 16.- Funciones. La secretaria tendrá las siguientes funciones:

- **a.** Recepcionar los documentos que presenten los estudiantes y los usuarios del Consultorio Jurídico, tanto físicos como digitales y llevar el respectivo archivo de los mismos.
- **b.** Realizar el proceso de registro de los estudiantes que harán parte del Consultorio Jurídico a través del formato institucional creado para el efecto, y velará por su debida guarda y actualización de los datos consignados.
- **c.** Llevar el registro y control de asistencia a los turnos de los estudiantes, auxiliares administrativos, monitores y docentes asesores, el cual se realizará en los respectivos formatos institucionales. De estos controles se debe presentar un informe mensual ante la dirección del Consultorio Jurídico con copia a la dirección y/o subdirección del programa. En caso de inasistencia, el estudiante, monitor, auxiliar administrativo o el docente asesor deberá justificarlo ante la dirección del Consultorio Jurídico dentro de los 3 días siguientes hábiles presentado el debido soporte. En caso de que no se justifique la inasistencia, la secretaría procederá a realizar la anotación negativa en el reporte mensual.
- **d.** Reasignar el turno del estudiante a través del cual recuperará su inasistencia al turno inicialmente programado.
- **e.** Notificar a los estudiantes, monitores y docentes de los turnos que les corresponden, fechas y grupos de las clínicas jurídicas, entidades en las cuales los estudiantes podrán hacer sus prácticas, grupos de investigación del Consultorio Jurídico, fechas y lugares de las brigadas, y de todas las demás actuaciones del Consultorio Jurídico.
- **f.** Llevar el archivo de la documentación que llega al consultorio.
- **g.** Levantar actas de reuniones.
- **h.** Las demás que le asigne el director del Consultorio y el director y/o subdirector del programa de Derecho.

CAPITULO IV
DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Artículo 17.- Auxiliar administrativo. Es un colaborador del director, de la secretaria, de los docentes asesores y de los estudiantes del Consultorio Jurídico. Depende del director del Consultorio Jurídico.

Artículo 18.- Requisitos y designación. Los requisitos para ejercer el cargo y la designación se sujetarán a lo previsto por la institución para la convocatoria y selección de auxiliares administrativos.

Artículo 19.- Funciones.

a. Brindar atención al público, indicar las rutas de atención y dirigir a los usuarios en el proceso de la asesoría jurídica.
b. Ejecutar las estrategias de socialización del presente reglamento.
c. Realizar la caracterización general del proceso de Consultorio Jurídico.
d. Hacer rutas de atención para cada uno de los procesos del Consultorio Jurídico.
e. Asistencia en la recepción de consultas a los usuarios de precarias condiciones económicas y que no posean los recursos económicos para sufragar gastos de representación jurídica.
f. Asistencia a los estudiantes en la proyección y elaboración de conceptos jurídicos de conformidad con los términos de las consultas recibidas.
g. Asistencia a los estudiantes en la redacción de acciones de tutela, derechos de petición y demás actuaciones jurídicas a que haya lugar.
h. Asistencia a los estudiantes en el análisis de documentos jurídicos y en la redacción de los contratos que se requieran.
i. Revisar los conceptos y las propuestas de solución que provengan de los estudiantes de Consultorio Jurídico III, haciendo los correctivos pertinentes.
j. Asistencia a los estudiantes en la elaboración de poderes y demandas, de los asuntos admitidos en el Consultorio Jurídico.
k. Asistencia a los estudiantes en la elaboración y revisión de los memoriales dirigidos a los diferentes despachos judiciales.
l. Preparar a los estudiantes para las audiencias de conciliación.
m. Preparar y apoyar a los estudiantes para la intervención en las diligencias judiciales.
n. Coordinar las sustituciones de los asuntos del consultorio jurídico.
o. Visitar los juzgados para examinar los procesos adscritos al Consultorio Jurídico, en compañía del estudiante, cuando así lo soliciten los docentes y el director del Consultorio Jurídico.
p. Realizar el reparto de asuntos de competencia del Consultorio Jurídico. Para ello deberá asignar a cada estudiante un caso por sala del Consultorio Jurídico, incluyendo las actuaciones en el Centro de Conciliación.
q. Realizar la notificación a los estudiantes de la asignación de un caso y el docente que se encargará de asesorarlo, en el formato institucional establecido para el efecto.
r. En caso de que un estudiante no cuente con un docente asesor, el Auxiliar Administrativo deberá asumir la asesoría, mientras se asigne esa función a un docente.

s. Aprobar o no los conceptos jurídicos rendidos por los estudiantes, cuando no cuente con un docente asesor asignado.
t. Conformar un archivo digital de los casos llevados por los estudiantes, en el cual reposarán los informes y los diferentes anexos que soporten sus actuaciones, para lo cual deberá contar con un correo electrónico, que será dado a conocer a estudiantes, docentes y directivos. Lo anterior, sin perjuicio del deber del estudiante de llevar un archivo físico de los asuntos, el cual podrá ser solicitado por la dirección del Consultorio Jurídico y los docentes asesores en cualquier momento. Para cumplir con esta función podrá apoyarse en la secretaría del Consultorio Jurídico.
u. Velar por el cumplimiento del proceso de sustitución de asuntos.
v. Realizar encuestas de satisfacción a estudiantes, docentes, usuarios y funcionarios de entidades en donde se realice la práctica.
w. Gestionar la suscripción de actas de liquidación de convenios.
x. Diseñar los formatos que se requieran para la implementación del presente reglamento y la ejecución de las actividades del Consultorio Jurídico.
y. Las demás que le asigne el director del Consultorio y el director y/o subdirector del programa de Derecho.

CAPÍTULO V
DE LAS SALAS DE CONSULTA

Artículo 20.- Conformación. El Consultorio Jurídico tendrá cuatro salas de consulta, correspondientes a las áreas de Derecho Público, Privado, Penal y Laboral; cada una de las cuales tendrá un representante ante el Comité Asesor, según lo determine el director de la dependencia.

Artículo 21.- Asuntos que son competencia del Consultorio Jurídico. De conformidad con la Ley 583 del 2000, el Código General del Proceso y demás normas concordantes, los asuntos que son competencia del Consultorio Jurídico son los siguientes:

a. En los procesos penales de que conocen los jueces municipales y los fiscales delegados ante éstos, así como las autoridades de policía, en condición de apoderados de los implicados.
b. En los procesos penales de competencia de la jurisdicción ordinaria, como representantes de la parte civil.
c. De oficio, en los procesos penales como voceros o defensores en audiencia.
d. En los procesos laborales, en que la cuantía de la pretensión no exceda de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes y en las diligencias administrativas de conciliación en materia laboral.
e. En los procesos civiles de que conocen los jueces municipales en única instancia, por tratarse de asuntos de mínima cuantía, es decir, que la pretensión no exceda de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

f. En los procesos de alimentos que se adelanten ante los jueces de familia.
g. En las sucesiones de mínima cuantía que de adelanten de común acuerdo ante las notarías.
h. De oficio, en los procesos disciplinarios de competencia de las personerías municipales y la Procuraduría General de la Nación.
i. De oficio, en los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías municipales, distritales, departamentales y General de la República.
j. De oficio, en los procesos administrativos de carácter sancionatorio que adelanten las autoridades administrativas, los organismos de control y las entidades constitucionales autónomas.

CAPÍTULO VI
DE LOS DOCENTES ASESORES

Artículo 22.- Docentes asesores. Son docentes de tiempo completo, medio tiempo y catedráticos encargados de brindar asesoría en el Consultorio Jurídico.

Artículo 23.- Funciones de los abogados asesores.

a. Cumplir con los turnos asignados, orientar y dirigir a los estudiantes.
b. Guiar la realización de las clínicas jurídicas correspondientes a la asignatura Consultorio Jurídico I, cuando sean designados para ello.
c. Asesorar a los estudiantes practicantes en el desarrollo de las funciones que deben desempeñar en la respectiva entidad asignada.
d. Desarrollar las asesorías que se requieran teórico y prácticas según el área asignada, en las instalaciones de la universidad.
e. Asesor al estudiante en la elaboración de conceptos jurídicos.
f. Asesorar a los estudiantes en el trámite de procesos, autorizando con su firma actuaciones correspondientes ante los despachos judiciales y administrativos.
g. Evaluar las actuaciones procesales del estudiante, previa revisión de las actividades desarrolladas de acuerdo con los documentos que reposan en las respectivas carpetas.
h. Calificar y reportar oportunamente las notas y faltas de los estudiantes en su respectiva área.
i. Participar en los talleres de inducción que señale la Dirección del Consultorio Jurídico en ocasión del ingreso de nuevos estudiantes.
j. Los demás que señalen el director del Consultorio Jurídico y el director y /o subdirector del programa de Derecho.

Parágrafo único. Cuando los docentes sean designados como representantes de una respectiva sala de consulta deberán cumplir las funciones asignadas para el Comité Asesor.

CAPITULO VII
DE LOS ESTUDIANTES

Artículo 24.- Calidad de estudiante del Consultorio Jurídico. Son estudiantes del séptimo, octavo y noveno semestre, que se hayan matriculado en debida forma ante el programa de Derecho y que cumplan con los requisitos internos señalados por la Dirección de programa.

Artículo 25.- Derechos. Además de los Derechos consagrados en el Reglamento Estudiantil, los estudiantes del Consultorio Jurídico tienen los siguientes Derechos:

a. Recibir un trato respetuoso por parte de los usuarios y de los funcionarios del Consultorio Jurídico.
b. Presentar peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones ante los funcionarios del Consultorio Jurídico y que estos sean atendidos de forma oportuna y eficaz.
c. Solicitar y recibir asesoría por parte de los funcionarios del Consultorio Jurídico.
d. Recibir los medios académicos necesarios para desempeñar sus funciones en forma adecuada.
e. Participar en las actividades académicas y de proyección social programadas por el Consultorio Jurídico.
f. Conocer oportunamente el resultado de las evaluaciones realizadas y de considerarlo pertinente realizar las respectivas reclamaciones.

Artículo 26.- Deberes. Además de los deberes consagrados en el Reglamento Estudiantil, los estudiantes del Consultorio Jurídico tienen los siguientes deberes:

a. Realizar el respectivo proceso de inscripción para realizar los cursos de Consultorio Jurídico.
b. Acatar el presente reglamento.
c. Actuar de forma diligente, honesta, responsable y respetuosa.
d. Permanecer en la sede durante los turnos asignados.
e. Cumplir con las funciones y labores correspondientes a Consultorio Jurídico I, II y III.
f. Brindar atención al público y diligenciar la entrevista y formatos correspondientes en debida forma, bajo la supervisión del docente asesor de turno o del Auxiliar Administrativo.
g. Tramitar los procesos que le sean asignados con la asesoría del respectivo docente asesor e impulsar las actuaciones procesales dentro de los términos legales.
h. Hacer el respectivo seguimiento de los asuntos sometidos a su cargo, para lo cual consignará la información necesaria en la correspondiente carpeta que permanecerá en la oficina jurídica del Consultorio.

i. Rendir los informes de los asuntos asignados dentro de las fechas señaladas en el respectivo calendario.
j. Desarrollar audiencias de conciliación de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley, bajo la supervisión del docente asesor o del Auxiliar Administrativo.
k. Preservar, cuidar y mantener en buen estado el material de consulta, los documentos, enseres, equipos y la dotación general del Consultorio Jurídico.
l. Guardar la reserva debida de los asuntos que conozca.

TITULO III.
ESTRUCTURA PEDAGOGICA DEL CONSULTORIO JURÍDICO

Artículo 27.- El pensum del programa de Derecho de la Fundación Universitaria de Popayán posee tres asignaturas de Consultorio Jurídico, iniciando en VII semestre y culminando en IX semestre. En cada semestre, las actividades de estas materias atenderán los siguientes criterios, de conformidad con la propuesta pedagógica de clínicas jurídicas.

CAPITULO I
CONSULTORIO JURÍDICO I

Artículo 28.- Conformación. Hacen parte de este Consultorio Jurídico los estudiantes de séptimo semestre.

Los estudiantes no atenderán al público. Es un semestre en el cual prima la fundamentación teórica y su aplicación en casos reales tomados del archivo o en casos hipotéticos que se plantean teniendo en cuenta las consultas recurrentes de los usuarios en el área y la experiencia del cuerpo docente en materia de litigio.

Artículo 29.- Metodología. Como se trata de actividades prácticas, se conformarán grupos de estudio, con un mínimo de cinco estudiantes y a cargo de los docentes asesores para cada una de las siguientes áreas: Derecho Público, Privado, Penal y Laboral.

Las clínicas jurídicas serán rotativas, es decir, mientras uno de los grupos realiza una de ellas, otro grupo realizará la siguiente y posteriormente se alternarán en las demás áreas hasta culminar el semestre académico.

Cada clínica jurídica tendrá una duración de tres semanas con el respectivo grupo, de tal suerte que, culminadas el semestre académico, cada grupo de estudiantes haya cumplido la totalidad de las clínicas.

Los docentes de cada una de las áreas rotaran el ejercicio de clínica jurídica, con el fin adelantar las actividades de asesoría a los estudiantes de los otros niveles de consultorio y de investigación que les sean asignadas en proyectos específicos.

Artículo 30.- Intensidad horaria. La intensidad horaria se ajustará de conformidad con el número de créditos académicos previstos en el plan de estudios para esta asignatura.

Artículo 31.- Contenido de los talleres. Los temas a tratar dentro de los talleres que se llevarán a cabo tendrán en cuenta los siguientes factores: consultas frecuentes por parte de los usuarios, experiencia de los docentes en materia de litigios y temas de relevancia para el campo del Derecho que se elijan de común acuerdo por Comité Asesor.

No obstante, los talleres deberán abarcar, como mínimo, los siguientes temas:

1. Derecho Público.

a. Derecho de petición.
b. Acción de tutela e incidente de desacato.
c. Acciones populares.
d. Acciones de grupo.
e. Acto administrativo y sus recursos.
f. Contrato estatal.
g. Proceso administrativo disciplinario.
h. Proceso administrativo de control fiscal.

2. Derecho Privado.

a. Títulos valores.
b. Procesos ejecutivos.
c. Fijación, modificación y exoneración de cuota alimentaria.
d. Procesos ejecutivos de alimentos.
e. Tramite notarial de las sucesiones de mínima cuantía.
f. Recursos.
g. Procedimiento administrativo de restablecimiento de Derechos.
h. Liquidación de sociedades conyugales, patrimoniales y sucesiones.

3. Derecho Penal.

a. Proceso penal especial abreviado y el acusador privado.
b. Violencia intrafamiliar.
c. Alimentos.
d. Recursos.

4. Clínicas en Derecho laboral:

a. Liquidaciones laborales.

b. Procesos laborales de única instancia.
c. Recursos.

Artículo 32.- Evaluación. De cada una de las clínicas jurídicas, se entregará una nota que será computable con las demás hasta completar el 100% de la nota definitiva.

CAPITULO II
CONSULTORIO JURÍDICO II

Artículo 33.- Conformación. Hacen parte de este Consultorio Jurídico los estudiantes de octavo semestre.

Con el propósito de que los estudiantes que hayan aprobado Consultorio Jurídico I continúen fortaleciendo sus conocimientos jurídicos, adelantarán prácticas jurídicas en entidades públicas o privadas, que les permitan asimilar de manera concreta y real las diversas actividades jurídicas que corresponden al profesional en dichas ciencias.

El objetivo de esta asignatura es que los estudiantes se estructuren y familiaricen con los actos jurídicos sustanciales y procesales, que les posibiliten un mejor desempeño en Consultorio Jurídico III para desempeñar la función social en beneficio de los usuarios del Consultorio, en aras de una adecuada defensa técnica.

Artículo 34.- Procedimiento. El estudiante que ingresa a Consultorio Jurídico II será inscrito en la entidad donde desee realizar la práctica jurídica. Para esto, el Consultorio Jurídico proveerá a los estudiantes la información respecto de las entidades con las cuales existe convenio. No tiene validez alguna la práctica que se realice sin previa autorización del director del Consultorio Jurídico.

A fin de iniciar su práctica, el estudiante deberá:
1.- Asistir a la reunión de inducción que le será programada.
2.- Diligenciar el formato de inscripción de práctica. En este formato deberá definir en qué entidad realizará la práctica.

Artículo 35.- No modificación de la entidad asignada. Adjudicada para cada estudiante la entidad donde realizará la práctica jurídica no podrá cambiarse a otra entidad, salvo causa justificada debidamente analizada por la dirección del Consultorio Jurídico en primera instancia, o por la Dirección o Subdirección del programa de Derecho a falta del primero.

Artículo 36.- Duración de la práctica y horario. La práctica se desarrollará durante las dieciséis semanas que corresponden al periodo académico del respectivo

semestre. La intensidad horaria se ajustará de conformidad con el número de créditos académicos previstos en el plan de estudios para esta asignatura.

Artículo 37.- Presencialidad. La práctica se realizará de manera presencial en la entidad correspondiente.

Artículo 38.- Supervisión del estudiante. El funcionario supervisor del estudiante certificará ante la dirección del Consultorio Jurídico las horas de práctica realizadas por el estudiante.

Artículo 39.- Carácter gratuito. La práctica jurídica en entidades es de carácter gratuito.

Artículo 40.- Apoyo docente. El director del Consultorio Jurídico establecerá, de forma concertada y atendiendo las demás actividades programadas, un día en el cual los docentes asesores resolverán dudas que tenga el estudiante respecto de las funciones que se encuentra desempeñando.

Artículo 41.- Estudiantes que no puedan realizar prácticas. Todos los estudiantes, tanto de la jornada diurna como nocturna, deben realizar las prácticas en los términos descritos anteriormente. No obstante, aquellos que por razones laborales manifiesten su imposibilidad de llevar a cabo las prácticas, deberán justificar, con el respectivo soporte o prueba ante la dirección del Consultorio Jurídico, dicha situación.

Cuando el director del Consultorio Jurídico encuentre debidamente justificados los casos en los que no se pueda realizar la práctica en entidades, se procederá a fijar una lista de estos estudiantes con quienes se llevará a cabo una labor de investigación.

Artículo 42.- Lineamientos para la labor investigativa. La labor de investigación para los estudiantes que no puedan realizar la practica en entidades atenderá a los siguientes criterios:

a. El Comité Asesor del programa de Derecho, de manera conjunta con los docentes designados como asesores en el Consultorio Jurídico, establecerán unos temas que serán objeto del ejercicio investigativo.
b. Los factores para escoger los temas de investigación serán: las consultas frecuentes por parte de los usuarios; experiencia de los docentes en materia de litigios y temas de relevancia para el campo del Derecho que se elijan de común acuerdo por el cuerpo docente y las directivas del programa de Derecho.
c. Se conformarán grupos de estudiantes para que desarrollen las actividades de investigación. Habrá un grupo por cada tema escogido.

d. El director del Consultorio Jurídico o en su defecto el subdirector designara a los docentes con funciones de asesoría en el Consultorio Jurídico para que guíen a los estudiantes en las actividades de investigación.
e. El ejercicio investigativo puede incluir líneas jurisprudenciales, elaboración de artículos para la revista del programa y otro tipo de actividades definidas por el Comité Asesor.

Artículo 43.- Procedimiento, duración y horarios para las actividades de investigación. El ejercicio de investigación que realizaran quienes no puedan realizar las prácticas en entidades se desarrollará en el transcurso del semestre académico.

Estos estudiantes deberán justificar ante la dirección del Consultorio Jurídico dentro de las dos primeras semanas académicas la imposibilidad de realizar la práctica en entidades, con el soporte pertinente. Con esta información, el director de Consultorio Jurídico realizará una lista de las personas que llevarán a cabo la actividad investigativa y las citará para una reunión de inducción, la cual es de carácter obligatorio y se llevará cabo al inicio del semestre académico, en la cual se distribuirán los temas escogidos por el Comité Asesor, se conformaran los grupos y se designaran los docentes guías a cargo.

En caso de que los estudiantes no comparezcan a la reunión de inducción, el director del consultorio dispondrá el tema y el grupo al cual pertenecerá.

En esta misma reunión se deberá fijar un día en el cual el grupo se deberá reunir con el docente guía para verificar avances y resolver dudas. Este día podrá ser cada ocho (8) o cada quince (15) días, como máximo, y su asistencia es obligatoria, por lo que el docente debe reportar ante el director del Consultorio Jurídico la inasistencia de un grupo o de alguno de sus integrantes. La no comparecencia a tres (3) reuniones de verificación de avances causará la pérdida de la asignatura.

Artículo 44.- Consultorio Jurídico II. Seguimiento y evaluación de la practica en entidades. El seguimiento al desempeño de los estudiantes que se encuentren realizando la práctica en entidades estará a cargo del director del Consultorio Jurídico y de los docentes asesores.

Si el estudiante no cumple a cabalidad las horas de practica señaladas y dentro del respectivo semestre académico, reprobará la asignatura.

Una vez culminadas las horas de práctica exigidas a cada estudiante, las cuales no pueden superar la fecha límite de terminación del periodo académico, la respectiva entidad remitirá al Consultorio Jurídico un certificado de cumplimiento de las horas.

Artículo 45.- Evaluación. La evaluación de este curso se realizará atendiendo a los siguientes criterios: intervención de procesos y competencias en conocimientos jurídicos; registros documentales; cumplimiento de las horas requeridas para practica en entidades; puntualidad, diligencia y comportamiento en su actividad académica; la asistencia a las reuniones de verificación de avances en procesos de investigación y otros que defina la dependencia.

Esta calificación será el resultado la revisión permanente que realicen los docentes asesores, a partir de informes que presentan los estudiantes cada quince días sobre las actividades prácticas en las entidades o avances de investigación según corresponda. Los docentes asesores deberán remitir tres (3) reportes de notas al director del Consultorio Jurídico, según el cronograma institucional del semestre académico.

CAPÍTULO III
CONSULTORIO JURÍDICO III

Artículo 46.- Consultorio Jurídico III. Hacen parte de este Consultorio Jurídico los estudiantes de noveno semestre.

En esta asignatura, los estudiantes atenderán a usuarios que soliciten asesoría y acompañamiento jurídico, lo cual implica el desarrollo de un ejercicio de litigio por parte de los primeros.

Artículo 47.- Recepción del caso. A través de la primera entrevista, el estudiante de Derecho realizará un primer contacto con el usuario del Consultorio Jurídico a fin de indagar sobre los hechos de la consulta e ingresar la información correspondiente en el formato establecido para tal fin y así proceder al posterior reparto del asunto.

El estudiante deberá anexar, si los hubiere, copia de los soportes que presente el usuario, los cuales pueden ser útiles para el establecimiento de una solución jurídica. Al momento de recepcionar el caso los estudiantes no pueden pedir a los usuarios la entrega de documentos originales para soportar el caso; solo podrán recibir y anexar al formato de entrevista fotocopia de los mismos y de esto se deberá dejar constancia en dicho formato.

Antes de que finalice la entrevista, el estudiante deberá hacer un repaso frente al usuario de los hechos materia de la consulta, sus pretensiones y los datos de contacto suministrados. Si el usuario está conforme con los hechos, las pretensiones y los datos de contacto, suscribirá el formato que así lo indique. Se entregará una copia del formato de recepción del caso al usuario, informándole que será contactado por un estudiante del Consultorio Jurídico según la información suministrada por aquel, en un término prudencial que no superará los 5 días hábiles.

Si durante la entrevista, el estudiante encuentra que la situación expuesta por el usuario no es de competencia del Consultorio Jurídico, no amerita la realización de alguna actuación jurídica o que el usuario tiene posibilidades económicas de contratar un abogado, deberá comentar la situación con el docente asesor o el director del Consultorio Jurídico, quienes se encargarán de informar al usuario lo pertinente. La decisión de no continuar con la entrevista es privativa del docente o del director del Consultorio Jurídico.

Artículo 48.- Reparto de los casos. La asignación del caso se hará atendiendo el orden de la lista de los estudiantes matriculados a la asignatura Consultorio Jurídico III y deberá notificarse al estudiante elegido mediante los diferentes medios que disponga la dirección del Consultorio Jurídico (personal, llamada telefónica, correo electrónico, etc.), de la cual deberá dejarse constancia en el formato de recepción del caso asignado. Así mismo, se deberá realizar la asignación del docente asesor que guiará al estudiante en el desarrollo de las actuaciones jurídicas que se deban surtir. El mismo día de recepción del asunto o más tardar el día hábil siguiente se realizará su asignación a un estudiante del Consultorio Jurídico III, quien deberá contactarse con el usuario y fijar una cita para exponer el método de solución que propone en atención a la situación planteada.

Artículo 49.- Primera entrevista. La cita de que trata el anterior artículo deberá fijarse dentro de un término no mayor a cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente a aquel en que se recibió del caso y deberá llevarse a cabo siempre en las instalaciones del Consultorio Jurídico de la Fundación Universitaria de Popayán. Antes de la cita, el estudiante deberá realizar el estudio del caso y consultar con los docentes asesores o el Auxiliar Administrativo sobre su solución y actuaciones que se deban llevar a cabo.

Se recomienda a los estudiantes no suministrar datos personales al usuario tales como la dirección de residencia o de trabajo. Esto no excluye la obligación del estudiante de estar en permanente contacto con el usuario a través de los datos de contacto suministrados por este.

A partir del momento en que se asigna a un estudiante un asunto específico, será él y nadie más quien debe llevar a cabo todas las diligencias que tengan que ver directamente con el usuario hasta la última actuación que se deba surtir, o hasta que deba ser sustituido el asunto, acompañado del docente asesor o el Auxiliar Administrativo, quien se encargará de verificar todas las actuaciones que se deban realizar.

Artículo 50.- Estudio del caso asignado y asesoramiento de los docentes instructores. Antes de la cita acordada con el usuario, el estudiante deberá realizar el estudio del caso y consultar con los docentes asesores sobre su solución y

actuaciones que se deban llevar a cabo a fin de elaborar un concepto jurídico por escrito, el cual deberá ser aprobado por el docente del área asignado al caso.

Este concepto debe incluir las actuaciones que se deberán llevar a cabo, los elementos probatorios que se deberán requerir al usuario para desarrollar adecuadamente el ejercicio jurídico, así como los términos que exige la ley dentro del cual se deben cumplir. En caso de que la información dada no sea suficiente para poder emitir un concepto adecuado, el estudiante deberá comunicarse con el usuario a fin de indagar con mayor rigurosidad sobre los hechos y las pretensiones. Si esto no es posible, se dejará constancia en el concepto, que de todas formas se deberá emitir, y procurará que en la cita acordada se amplíe la información requerida.

El concepto jurídico se deberá realizar en el formato que disponga el Consultorio Jurídico y constituirá la ruta que debe seguir el estudiante en el desarrollo de las actuaciones jurídicas.

Artículo 51.- Aprobación del concepto jurídico elaborado por el estudiante. Para que el concepto pueda ser entregado al usuario, es obligatorio que el mismo cuente con la aprobación del docente asesor, o de manera excepcional, por el Auxiliar Administrativo.

El estudiante deberá elaborar el concepto teniendo en cuenta las directrices que al respecto haga el docente asesor del área respectiva y deberá sustentarlo ante este a fin de obtener su aprobación.

Artículo 52.- Comparecencia a la cita acordada con el usuario. En la cita acordada, el estudiante deberá dar a conocer el concepto jurídico aprobado, dando a conocer las actuaciones jurídicas a realizar, así como los elementos de prueba que se requieran para cumplir en debida forma con estas y resolviendo todas las dudas que tenga el usuario. Este concepto deberá entregarse al usuario por escrito, previa explicación del mismo, dejando constancia de ello en el formato diseñado para tal fin, el cual hará parte integral del archivo que se tenga del caso.

Si el estudiante utiliza esta oportunidad para ampliar la información inicial, podrá fijar una nueva fecha para presentar al usuario el concepto jurídico definitivo, el cual no podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes a la cita inicial.

Existirá un tiempo de espera al usuario no inferior a 40 minutos, contados a partir de la hora de la citación. En caso de no asistencia del usuario, deberá dejarse constancia de esto en el formato diseñado para tal fin, acompañado de la firma del director o de la Secretaría del Consultorio Jurídico.

Si es el estudiante quien no asiste a la cita programada, sin justificación alguna, tendrá repercusión negativa en la nota del concepto.

Artículo 53.- Aplazamiento de la cita inicial. Siempre deberá procurarse el cumplimiento de la cita inicial acordada con el usuario. No obstante, la fecha podrá ser modificada o aplazada, siempre que medie la aprobación del director del Consultorio Jurídico, en los siguientes casos:

a. Situación de fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero que impida la asistencia del usuario a la cita. En este caso, el estudiante deberá indagar las razones por las cuales no pudo comparecer o por las cuales solicita el aplazamiento y se dejará constancia en el formato de cita inicial.
b. Situación de fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero que impida la asistencia del estudiante a la cita. En este caso, el director del Consultorio Jurídico deberá indagar las razones por las cuales no pudo comparecer o por las cuales solicita el aplazamiento y se dejará constancia en el formato de cita inicial. El estudiante deberá justificar su inasistencia o el aplazamiento de la cita mediante prueba sumaria.
c. Que el concepto jurídico que debe realizar el estudiante no se encuentre listo a la fecha de la cita inicial. En este caso, el estudiante deberá justificar ante el director del Consultorio Jurídico y ante el docente asesor, las razones que le impidieron finalizar el concepto para la fecha de la cita inicial.
d. Por alguna situación de naturaleza institucional que afecte el normal desempeño de las funciones del Consultorio Jurídico de la Fundación Universitaria de Popayán.
e. Por situaciones que afecten el orden nacional.

Solo de manera excepcional el director del Consultorio Jurídico puede aprobar un segundo aplazamiento, teniendo en cuenta los mismos lineamientos expuestos previamente. En todo caso, los estudiantes no podrán solicitar más de dos (2) aplazamientos.

Artículo 54.- Desarrollo de las actuaciones jurídicas y los informes. El estudiante deberá llevar a cabo las actuaciones jurídicas planteadas en el concepto presentado en beneficio de los intereses del usuario, para lo cual deberá cumplir con las indicaciones dadas por el docente asesor, y ajustarse a las leyes sustanciales y procesales que apliquen según la naturaleza del asunto. Así mismo, el estudiante deberá presentar informes de sus actuaciones cada quince (15) días ante su docente asesor y con base en ellos este brindará el respectivo asesoramiento y evaluará el desempeño del estudiante, sin perjuicio de los demás criterios que se fijen en la rúbrica de evaluación.

A partir del momento en el que el estudiante asume el asunto y en el transcurso de todo el proceso, el estudiante deberá estar en contacto con el usuario, para informarle sobre el estado del proceso.

Artículo 55.- Trámites procesales. Se llama trámite procesal aquel en el cual necesariamente media poder especial conferido por el usuario al estudiante o cuando se le asigna como defensor de oficio. Durante el desarrollo de los trámites el estudiante deberá seguir las orientaciones que le suministre el docente instructor del área respectiva, quien revisará y aprobará cada uno de los documentos que harán parte del respectivo expediente.

Artículo 56.- Lugar de reuniones entre estudiantes y usuarios. Salvo los casos de diligencias en juzgados o trámites extrajudiciales que requieran algún tipo de asistencia a un lugar distinto del Consultorio Jurídico, todas las reuniones con los usuarios deberán realizarse en las instalaciones de este.

Artículo 57.- Manejo de archivos y anexos de los asuntos. Todos los formatos llenados en debida forma, anexos, pruebas y demás documentos que se expidan en razón a asesorías y actuaciones jurídicas adelantadas, así como los informes que debe presentar el estudiante a los docentes asesores, deberán digitalizarse y enviarse por correo electrónico a los docentes asesores, con copia al Auxiliar Administrativo del Consultorio Jurídico, quien realizará un archivo digital de todos los documentos, clasificándolos por estudiante y por asunto asignado a este. Adicional a lo anterior, es obligatorio que el estudiante lleve un archivo físico de todos los asuntos que estén a su cargo, el cual podrá ser solicitado en cualquier tiempo durante el semestre académico por el docente asesor o el director del Consultorio Jurídico y deben reposar en la secretaria de la dependencia.

Todos los estudiantes tendrán un registro digital y físico de los casos a su cargo, cuyo control lo llevará el Auxiliar Administrativo del Consultorio Jurídico; en este se anotarán los datos principales de cada caso que tramiten o hayan tramitado los estudiantes.

El envío de los formatos y sus anexos, así como los informes de las actuaciones realizadas deberán remitirse al Consultorio Jurídico y al docente asesor en los términos expuestos previamente, en una fecha definida por el director del Consultorio Jurídico finalizando cada uno de los periodos del semestre académico.

Artículo 58.- Evaluación. La evaluación que se otorga al estudiante de Consultorio Jurídico III se hará de manera integral, atendiendo su desempeño en las diferentes actividades jurídicas realizadas en atención a los asuntos que exponen los usuarios, así como el cumplimiento de las disposiciones que regulan la práctica en el Consultorio Jurídico. La nota final será definida por el docente asesor atendiendo los siguientes criterios:

a. El cumplimiento del estudiante cuando es citado para consultas y otras labores.
b. La atención al usuario tanto en consultas y conceptos como en las liquidaciones, conciliaciones y demás trámites.
c. Los criterios y percepciones jurídicas.
d. La atención y seguimiento de los trámites judiciales.
e. La preparación de los poderes, demandas y demás actos procesales.
f. El acatamiento de las directrices impartidas por el director del Consultorio Jurídico y los docentes asesores.
g. La oportuna sustitución de los asuntos bajo su atención y manejo.

La asignatura se aprueba con una nota definitiva de 3.5 como mínimo.

CAPITULO IV
DEL DESISTIMIENTO Y LA SUSTITUCIÓN DE CASOS

Artículo 59.- Desistimiento. Cuando el usuario desista del servicio solicitado, deberá manifestarlo mediante oficio escrito dirigido al director del Consultorio Jurídico. El oficio de desistimiento deberá contener por lo menos la siguiente información: fecha; número del asunto; la expresión de desistir del servicio; explicar de manera suscita las razones por las cuales desiste; nombre; documento y número de identificación; dirección; teléfono y correo electrónico del usuario.

Parágrafo. Cuando el usuario no asista a las citaciones debidamente remitidas por los estudiantes se entenderá que desiste de la solicitud de asesoría jurídica.

El estudiante deberá remitir al usuario un oficio, por correo certificado, en el cual se exprese que se procedió a solicitar el archivo del asunto debido a su no comparecencia.

Artículo 60.- Sustituciones. La sustitución es el mecanismo en virtud del cual los estudiantes que culminan Consultorio Jurídico III, deben entregar en forma obligatoria los procesos que adelantan a estudiantes que se encuentran finalizando Consultorio Jurídico II e ingresaran al Consultorio Jurídico III.
.
Artículo 61.- Parámetros para realizar las sustituciones. Este se hará ante la dirección del Consultorio Jurídico y bajo la asistencia del Auxiliar Administrativo frente a los siguientes casos.

a. Si finalizado el semestre académico, quedan actuaciones pendientes dentro de un asunto, y el estudiante a cargo ha aprobado la asignatura Consultorio Jurídico III.

b. Cuando el estudiante a cargo de un asunto no puede continuar con el mismo por cancelación de la matricula dentro de los plazos que para el efecto conceda la Fundación Universitaria de Popayán en el calendario académico, o por razones debidamente justificadas ante la dirección del Consultorio Jurídico.
c. Cuando la dirección del Consultorio Jurídico establezca mediante pruebas objetivas que el desempeño del estudiante en el trámite del asunto sea negligente, contrario a la ley o afecte los intereses legítimos de los usuarios.

En los casos de los literales a y b, será el estudiante quien esté a cargo de llevar a cabo el proceso de sustitución en un término no mayor a treinta (30) días antes de la fecha de finalización del semestre, según lo establecido en el calendario académico. Si no cumple con esta labor, se verá reflejada en la nota definitiva.

Para el caso del numeral 3, será el Auxiliar Administrativo del Consultorio Jurídico el competente para tramitar la sustitución. No obstante, cuando se dé una situación de fuerza mayor o caso fortuito que impida al estudiante cumplir con el proceso de sustitución, el Auxiliar Administrativo asumirá el trámite.

Para procesos terminados, el estudiante queda a paz y salvo en el área correspondiente, entregando la providencia que pone fin al proceso, su notificación y la constancia de ejecutoria. Adicionalmente, el estudiante deberá allegar escrito con nota de recibido del usuario, o copia de la carta enviada al usuario por correo certificado en la que se le informa dicha terminación.

En caso de que el proceso no haya finalizado aún, el estudiante deberá allegar los siguientes documentos a fin de que pueda darse la sustitución del mismo:

a. Copia de los estados del proceso.
b. Copia de todos los memoriales y autos que obren en el expediente.

Artículo 62.- Procedimiento de las sustituciones. El procedimiento para cumplir cabalmente con las sustituciones es el siguiente:

a. El estudiante deberá elaborar original y dos copias del poder de sustitución con nota de presentación personal, diligenciando el espacio en blanco con el nombre e identificación del estudiante de Consultorio Jurídico III que va a asumir el proceso. Ambos estudiantes deben suscribir el poder y contará con la nota de presentación personal de ambos estudiantes.
b. El estudiante que sustituye debe integrar a la carpeta en la cual posee los documentos del asunto, la copia del poder de sustitución y de la autorización debidamente radicados en el juzgado o fiscalía. Así mismo, los deberá remitir vía correo electrónico al Consultorio Jurídico, a fin de que hagan parte del archivo digital que se tenga del asunto.

a. El estudiante deberá diligenciar el formato de sustitución, con una explicación detallada al estudiante que recibe la sustitución, el cual deberá suscribirse tanto por el estudiante que recibe como por el que lo sustituye. Una vez completado en debida forma deberá digitalizarse y remitirse por correo electrónico para que haga parte del archivo digital del asunto, e igualmente integrará la carpeta física que tiene el estudiante del asunto.
b. El estudiante deberá entregar a aquel que recibe la sustitución, la carpeta completa con copia del expediente y demás documentos pertinentes al proceso (memoriales radicados, entre otros) los cuales deben estar organizados en orden cronológico y debidamente foliado. Para esto, se deberá dejar constancia por parte de la secretaría del Consultorio Jurídico de la entrega de la carpeta, así como de los demás documentos descritos en estos literales y en la misma constancia se dejará la autorización de la sustitución. Así mismo, se actualizará el archivo digital que se tenga del caso, cambiando el nombre del estudiante a cargo y se incluirá de manera digitalizada la constancia de entrega de documentos y de autorización de la sustitución.
c. La responsabilidad del estudiante que sustituye ante la respectiva autoridad judicial se extiende hasta el reconocimiento de personería jurídica que se realice al nuevo estudiante asignado.

Artículo 63.- Fecha para las sustituciones. El director del Consultorio Jurídico fijará las fechas para llevar a cabo la entrega de los documentos requeridos para sustituir, así como para la constancia de entrega y autorización de sustituciones. Si en la fecha programada para la sustitución no se presenta el estudiante, o se presenta sin el lleno de los documentos atrás indicados, no se hará la sustitución, quedando el estudiante con el compromiso profesional de seguir adelantando las actuaciones judiciales que se continúen desarrollando y llenar los requisitos exigidos lo antes posible para proceder a reportarlo a la dirección del Consultorio Jurídico para que le sea asignada una nueva fecha para sustituir, a potestad del Director del Consultorio Jurídico .

Artículo 64.- Culminación del periodo académico. Una vez cumplido el calendario académico que establece la Fundación Universitaria de Popayán, no se programarán nuevas actividades por parte del Consultorio para los estudiantes, pero éstos quedan obligados a continuar con los trámites judiciales que estén a su cargo, mientras los despachos judiciales se encuentren en funcionamiento.

Los estudiantes que por cualquier motivo se ausenten de la ciudad, deberán sustituir sus trámites a otro estudiante escogido por él y que se encuentre adscrito al Consultorio Jurídico, previa aprobación del director del Consultorio Jurídico.

CAPÍTULO V
DISPOSICIONES COMUNES SOBRE LA EVALUACION

Artículo 65.- Evaluación cuantitativa. Cada uno de los tres cursos del Consultorio Jurídico se aprueba cuando el estudiante obtiene una nota mínima definitiva de tres cinco (3.5); si el estudiante obtiene una nota inferior en la evaluación definitiva del curso no lo aprobará y deberá repetirlo en el semestre inmediatamente siguiente, toda vez que no es habilitable por ser de naturaleza práctica.

Artículo 66.- Revisión de la evaluación integral. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a aquel en que se fije en la cartelera interna el resultado de las evaluaciones definitivas de los estudiantes en Consultorio Jurídico I, II y III, el estudiante podrá solicitar por escrito una revisión, solicitud que deberá estar debidamente sustentada y dirigida al director de la dependencia, a fin de que revise los argumentos expuestos por el estudiante. El director del Consultorio Jurídico tendrá cinco (5) días hábiles para dar respuesta a la petición de revisión que realice el estudiante.

Artículo 67.- Certificado de paz y salvo del Consultorio Jurídico. Una vez aprobado el Consultorio Jurídico III, el director de la dependencia deberá expedir el correspondiente paz y salvo, a través del cual se da fe de la culminación del ejercicio práctico del estudiante en el Consultorio Jurídico.

TITULO IV
DE LOS IMPEDIMENTOS Y EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

CAPITULO I
DE LOS IMPEDIMENTOS

Artículo 68.-. **Impedimentos.** Es la manifestación expresa que presenta un estudiante para no realizar la intervención en procesos cuando se halle inmerso en una de las causales previstas en el artículo 2 de la Ley 583 de 2000; adicionalmente deben presentar el certificado oficial al Consultorio Jurídico, dentro de los quince (15) días siguientes al día de iniciación del semestre académico. A partir de ese momento se procederá a asignarle al estudiante otras gestiones propias del Consultorio Jurídico para que adelante su práctica.

En estos casos el estudiante podrá realizar un concepto jurídico sobre el asunto a su cargo; proyectar a nombre del usuario derechos de petición, acciones de tutela, liquidaciones de derechos laborales, solicitudes de audiencia de conciliación extrajudicial en derecho, oficios; así como asistir a capacitaciones, brigadas jurídicas y demás eventos de proyección social que realice el Consultorio Jurídico de conformidad con la programación establecida por el director.

Parágrafo. Tales impedimentos podrán ampliarse o modificarse según lo disponga la ley, los que se entenderán incorporados a este reglamento.

CAPITULO II
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 69.- Principios generales. Todo proceso disciplinario deberá desarrollarse conforme a las normas que rigen el debido proceso, el cual será adelantado por el director y el Comité Asesor del Consultorio Jurídico.

Artículo 70.- De las Faltas. Son aquellas conductas contrarias a la legalidad, la ética y la disciplina del Consultorio Jurídico.

Artículo 71.- Faltas de los Docentes y sanciones. Son faltas disciplinarias de los docentes que hacen parte del Consultorio Jurídico, además de atentar contra las funciones y deberes consagrados en el estatuto docente, las siguientes:

a. Exigir o recibir dineros o dádivas a los usuarios del Consultorio Jurídico para la prestación del servicio.
b. Asumir directamente o recomendar abogados para tramitar los asuntos que son motivo de consulta en el Consultorio Jurídico.
c. Retirar o destruir las carpetas que contienen los expedientes en trámite, suprimir, adicionar, alterar o modificar cualquier documento a los datos en ellos contenidos.
d. No cumplir con los horarios establecidos para el desempeño de su labor.
e. Participar a cualquier título, es decir, asesorar tramitar, intervenir, influenciar, sugerir y/o diligenciar casos en los que tenga interés como abogado, lo mismo que cuando los usuarios tengan con él, parentesco hasta el cuarto (4) grado de consanguinidad, segundo (2) de afinidad y/o primero (1) civil.

Parágrafo. El Docente del Consultorio Jurídico que incurra en faltas disciplinarias, será sancionado conforme lo prevé el Estatuto Docente.

Artículo 72.-. **De las faltas de los estudiantes.** Son faltas de los estudiantes del Consultorio Jurídico, además de las que atentan contra los deberes previstos en el Reglamento Estudiantil, las siguientes:

a. El injustificado incumplimiento de las disposiciones contenidas en este reglamento.
b. Exigir o recibir dineros o dádivas a los usuarios del Consultorio Jurídico para la prestación del servicio.
c. Recomendar abogados para tramitar los asuntos que son motivo de consulta en el Consultorio Jurídico.
d. Retirar o destruir las carpetas que contienen los expedientes en trámite, suprimir, adicionar, alterar o modificar cualquier documento a los datos en ellos contenidos.

e. No cumplir con los horarios establecidos para el desempeño de su labor.
f. La inasistencia a las citas programas con los usuarios.
g. Negligencia en el seguimiento de procesos, queja debidamente fundamentada por el usuario, queja de despacho judicial y/o entidades en convenio.
h. Hacerse reemplazar en los turnos o en los asuntos sin la debida autorización del Consultorio Jurídico.
i. Permitir la suplantación en los asuntos asignados.
j. Ser descortés o utilizar un lenguaje inapropiado o soez para dirigirse a un usuario o a un funcionario del Consultorio Jurídico o a sus compañeros.
k. Presentarse al Consultorio Jurídico o a las actividades programadas, en estado de embriaguez o bajo efecto de sustancias alucinógenas o psicotrópicas o quien consuma o porte dichas sustancias dentro de las instalaciones del Consultorio Jurídico o en las instalaciones donde se realicen las actividades.
l. Valerse de las instalaciones o del nombre del Consultorio Jurídico, para atender asuntos particulares, o que asuma a título particular la tramitación de éstos.
m. Falsedad en la información suministrada al asesor sobre el estado de los asuntos a su cargo.
n. Falsedad en los documentos que soportan la gestión realizada por el estudiante dentro de cada asunto asignado.
o. Agredir físicamente a un usuario, a un funcionario o a un compañero del Consultorio Jurídico.
p. Incurrir en violaciones al régimen disciplinario previsto en la Ley.
q. Recibir a cualquier título remuneración alguna por la atención de cualquier asunto asignado por Consultorio Jurídico.
r. Dejar vencer los términos en los procesos asignados por el Consultorio Jurídico.
s. Extraviar documentos aportados por el usuario para la gestión del asunto asignado.
t. La no presentación a los turnos del Consultorio Jurídico o sitios asignados para la realización de la práctica, sin una debida justificación.
u. Todo lo anterior sin perjuicio de las acciones civiles, penales o administrativas a que haya lugar.

Artículo 73.- De las sanciones de los estudiantes. Las sanciones aplicables a los estudiantes practicantes serán de índole disciplinaria y académica.

Las sanciones pueden ser tipo académico o disciplinario.

Artículo 74.- De las sanciones académicas. Las sanciones académicas que aplican para los literales a, b, c, d, e, f y g del artículo 45 son:

a. Disminución de una unidad (1.0) en la calificación correspondiente al corte en que se cause, impuesta por el asesor del área respectiva.
b. Pérdida de la práctica de Consultorio Jurídico del semestre en curso.

Artículo 75.- De las sanciones disciplinarias. Son sanciones disciplinarias las que aplican para los literales h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t y u del artículo 45, estas son:

a. Amonestación.
b. Suspensión temporal.

Artículo 76.- Órganos sancionatorios. Conforme a la naturaleza de la falta, las sanciones se imponen así:

a. Las sanciones de índole académica serán impuestas por el docente asesor de la práctica.
b. Las sanciones de índole disciplinaria serán de competencia de la dirección del Consultorio Jurídico o de la dirección y/o subdirección del programa, para ello podrán solicitar concepto del Comité Asesor.

Artículo 77.- Del trámite. El procedimiento disciplinario y las sanciones aplicables a los funcionarios del Consultorio Jurídico será el establecido en el Estatuto Docente y en las disposiciones que la institución tenga para el efecto. De igual manera a los estudiantes les serán aplicables las normas del Reglamento Estudiantil sin perjuicio de las que puedan producirse por trasgredir las normas legales y disciplinarias consagradas en el estatuto del ejercicio del Derecho y del funcionamiento de los Consultorios Jurídicos.

TÍTULO V
VIGENCIA Y TRANSICION

Artículo 78.- Vigencia. El presente reglamento rige a partir de la fecha de su expedición y deroga en su totalidad el expedido el 5 de diciembre de 2013 por parte de la dirección del programa de Derecho.

Artículo 78.- Transición. Las disposiciones contenidas en este reglamento se aplicarán de forma gradual hasta lograr su implementación total en el primer semestre del año 2020, según las directrices que establezca la dirección y el Comité Curricular del programa de Derecho.

Artículo 79.- Integración normativa. Hacen parte del presente reglamento todas aquellas normas que traten sobre la materia en el ordenamiento jurídico colombiano y en la normatividad interna de la Fundación Universitaria de Popayán.

Este reglamento se expide en Popayán, a los 10 días del mes de septiembre de 2018.

Revisado y aprobado por:		
- Director del programa de Derecho	Juan Pablo Mosquera Cerón.	
- Subdirector del programa de Derecho	Julián Andrés Gutiérrez Pisso.	
- Coordinadora de Autoevaluación	Diego Felipe Pérez Redondo.	
- Coordinadora de Calidad	Johanna Caldón Palechor.	
- Coordinador de Investigaciones	Oscar Eduardo Valencia.	
- Coordinador de Proyección Social	William Andrés Ordoñez.	
- Coordinadora de Egresados	Adriana Sofía Mosquera R.	
- Coordinador de Internacionalización	Julián Andrés Espinosa.	
- Docente asesora	Ana Mercedes Sandoval P.	